# Le promissory estoppel

Droit anglais des contrats | Approfondissement | Conditions, effets et mise en pratique

Dans un rapport juridique préexistant, une partie peut promettre d'assouplir l'exercice d'un droit. Le *promissory estoppel* peut l'obliger, en *equity*, à respecter cette promesse même en l'absence de nouvelle *consideration*. Il faut d'abord identifier le droit initial, la concession et la période ou les circonstances qu'elle couvre.

## 1. Une promesse claire et non équivoque

Un destinataire raisonnable doit pouvoir déterminer ce que le titulaire du droit a accepté d'assouplir. La promesse peut résulter de paroles ou d'un comportement. Le contexte doit indiquer que le destinataire était censé régler sa conduite en conséquence. De simples pourparlers, une abstention ponctuelle ou des propos ambigus appellent des éléments supplémentaires.

Dans *Woodhouse*, l'acceptation d'un paiement en livres sterling n'établissait pas clairement une promesse de convertir les livres nigérianes en livres sterling à parité. La concession devait être claire sur le point précis en litige.

## 2. Un droit préexistant visé par la promesse

Il faut identifier l'obligation et le droit correspondant, par exemple le droit au loyer intégral ou à un paiement à une date déterminée. Il faut ensuite préciser l'effet de la promesse sur ce droit. Reporter une échéance et remettre une dette sont deux concessions distinctes.

## 3. Un changement de conduite fondé sur la promesse

Qu'a fait ou omis le destinataire parce qu'il se fiait à la promesse ? Qu'aurait-il fait autrement ? Dans *W J Alan*, les acheteurs ont agi sur la foi de l'acceptation d'un crédit documentaire en livres sterling. Lord Denning MR a distingué le changement de situation de la preuve d'un préjudice distinct. Il faut examiner le comportement adopté et le désavantage qu'entraînerait un revirement.

## 4. Le caractère inéquitable du revirement

L'ensemble des relations entre les parties compte. Dans *D & C Builders*, le débiteur a exploité les difficultés financières de l'entreprise pour obtenir un règlement réduit. Cette pression a fait obstacle à la protection de l'*equity*. La confiance accordée à la promesse s'apprécie avec les circonstances dans lesquelles celle-ci a été faite.

> Définissez précisément la promesse. Identifiez un acte ou une abstention qu'elle a provoqué, puis expliquez pourquoi l'exercice du droit initial serait inéquitable dans ces circonstances.

# La portée de la protection

## 1. Combe v Combe et le fondement de l’action

*Combe v Combe* [1951] 2 KB 215 (commentaire)

**Faits.** Pendant la procédure de divorce, le mari a promis de verser à son épouse 100 livres par an. Elle n’a pas demandé de pension au tribunal. Faute de paiement, elle a ensuite agi sur le fondement de cette promesse.

**Consideration.** Le mari n’avait demandé, ni expressément ni implicitement, qu’elle renonce à saisir le tribunal. Son abstention ne constituait donc pas la contrepartie de la promesse. Un comportement inspiré par une promesse ne vaut pas nécessairement *consideration*.

**Estoppel.** La Cour d’appel a rejeté la demande. Le *promissory estoppel* peut limiter l’exercice d’un droit préexistant. Une demande de paiement doit reposer sur un fondement propre. La Cour suprême a confirmé cette limite au paragraphe 75 de l’arrêt *Tinkler*.

> L’image du bouclier décrit la fonction de la règle. Identifiez un droit ou une action qui existe indépendamment de la promesse, puis la position incompatible avec celle-ci que l’estoppel empêcherait de soutenir. Le demandeur peut aussi invoquer l’estoppel pour répondre à un moyen de défense opposé à une demande qui repose sur un fondement propre.

## 2. Suspension, expiration et reprise

**Périodes passées et futures.** Dans *High Trees*, le juge Denning a accordé le complément de loyer pour les deux trimestres de 1945 visés par la demande, alors que l’immeuble était de nouveau entièrement loué. Son observation sur l’impossibilité de recouvrer le complément pour la période antérieure relevait de l’*obiter dictum*. Il faut rapporter la promesse à la période au titre de laquelle le paiement est réclamé.

**Reprise de l’exercice du droit.** Lorsque l’exercice d’un droit a été suspendu, un préavis raisonnable peut être nécessaire pour en reprendre l’exercice à l’avenir. Dans *Tool Metal*, une demande reconventionnelle antérieure a suffi. Une promesse assortie d’un terme précis peut expirer selon ses propres conditions.

**Paiement partiel.** Selon *Foakes v Beer*, le paiement partiel d’une dette existante ne suffit généralement pas comme contrepartie d’une remise du solde. Le *promissory estoppel* obéit à ses propres conditions. La seule réception d’une somme inférieure ne suffit pas à faire obstacle à la demande de paiement du solde.

# Cas pratique corrigé

## 1. Un délai de paiement temporairement prolongé

Un contrat de fourniture prévoit un paiement sous 30 jours et des intérêts au-delà. Le fournisseur confirme par courriel que les factures émises d'avril à juin peuvent être réglées sous 60 jours sans intérêts. Le client utilise ce délai pour engager des fonds dans une autre commande, puis règle chacune des trois factures au 60e jour. En août, le fournisseur réclame des intérêts pour les jours 31 à 60.

## 2. Proposition de corrigé

**Identifier le droit et la concession.** Le contrat donne droit au paiement dans les 30 jours et aux intérêts au-delà. Le courriel prolonge clairement le délai pour les factures de la période visée et traite expressément des intérêts.

**Relier confiance et caractère inéquitable.** Le client a engagé des fonds en se fiant au délai prolongé, puis a payé dans les 60 jours. Ces faits étayent un moyen de défense contre la demande rétroactive d'intérêts. Le principal a déjà été réglé. Les conditions initiales s'appliquent aux factures émises à partir de juillet.

**Modifier un fait pour vérifier le raisonnement.** Si le fournisseur avait seulement indiqué qu'il examinerait la possibilité d'accorder un délai, l'engagement de fonds n'en ferait pas une promesse non équivoque. Vérifiez le texte du courriel, les dates des factures et les pièces datées établissant l'engagement des fonds.

> Rattachez chaque condition à un fait précis. Distinguez le principal, les intérêts sur les factures couvertes et les modalités de paiement des factures ultérieures.

### Jurisprudence et lectures complémentaires

*Central London Property Trust Ltd v High Trees House Ltd* [1947] KB 130
*Woodhouse AC Israel Cocoa Ltd SA v Nigerian Produce Marketing Co Ltd* [1972] AC 741
*W J Alan & Co Ltd v El Nasr Export & Import Co* [1972] 2 QB 189
*D & C Builders Ltd v Rees* [1966] 2 QB 617
*Combe v Combe* [1951] 2 KB 215 (commentaire)
*Tinkler v HMRC* [2021] UKSC 39, [74]-[76]
*Tool Metal Manufacturing Co Ltd v Tungsten Electric Co Ltd* [1955] 1 WLR 761
*Foakes v Beer* (1884) 9 App Cas 605